

**А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д А Л Т А Й С К О Г О К Р А Я**

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.:8-(3852)-29-88-01

[http:// www.altai-krai.arbitr.ru](http://www.altai-krai.arbitr.ru), e-mail: a03.info@arbitr.ru**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

о завершении процедуры реализации имущества гражданина

г. Барнаул

Дело № А03-9830/2024

07 апреля 2025 года

Резолютивная часть определения суда оглашена 01.04.2025

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Бердникова С.С., при ведении протокола секретарем Пивторак В.Э., рассматривает в открытом судебном заседании рассматривает в открытом судебном заседании

отчет финансового управляющего о мероприятиях процедуры реализации имущества гражданина в отношении

г. Барнаул Алтайского края,

без участия сторон,

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда Алтайского края (далее, - суд) от 05.06.2024 в отношении г. Барнаул Алтайского края (далее – должник) возбуждено дело о банкротстве.

Решением суда от 24.07.2024 в отношении должника введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Седов Дмитрий Игоревич.

11.02.2025 в арбитражный суд от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, мотивированное обстоятельствами выполнения всех мероприятий процедуры реализации имущества.

Также, 13.03.2025 в арбитражный суд от конкурсного кредитора ООО «ПКО «НБК» поступило заявление о неприменении в отношении должника правил о дальнейшем освобождении от исполнения обязательств.

Заявление со ссылками на положения статьи 213.25 Закона о банкротстве мотивировано утратой должником залогового имущества (транспортное средство MITSUBISHI GRANDIS 2.4 -6 SEATER, 2005 года выпуска) путем продажи его на запчасти без согласия залогового кредитора, при этом, в период рассмотрения судом общей юрисдикции заявления кредитора о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога.

Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В соответствии со ст.123, 156 АПК РФ суд рассматривает заявление без их участия.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства, и, оценив представленные по делу доказательства, пришёл к следующим выводам.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) реализация имущества гражданина представляет собой реабилитационную процедуру, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.

Согласно отчету финансового управляющего за период процедуры реализации должника реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 837 614 руб. 64 коп., которые остались полностью непогашенными.

За период процедуры банкротства финансовый управляющий понес текущие расходы на общую сумму 11 357 руб. 99 коп.

Признаки преднамеренного и (или) фиктивного банкротства финансовым управляющим не выявлены, сделки подлежащие оспариванию отсутствуют.

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества гражданина в отношении должника финансовым управляющим выполнены.

В отношении ходатайства конкурсного кредитора ООО «ПКО «НБК» о неприменении к должнику правил о дальнейшем освобождении от исполнения обязательств, - суд отмечает следующее.

Согласно пункту 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными.

На основании пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств).

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение гражданина от обязательств не допускается, в том числе, в случае, если:

- доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

Из материалов дела о несостоятельности (банкротстве) следует, что 25.10.2012 между ООО КБ «Алтайэнергобанк» и должником заключен кредитный договор № РК-

В обеспечение исполнения договора было передано имущество: транспортное средство МИЦУБИСИ ГРАНДИС 2.4 6-SEATER VIN: [REDACTED]

Должник прекратил надлежащее исполнение принятых на себя обязательств по кредитному договору с сентября 2015 года, так как последние платежи поступили 25.08.2016 и 09.06.2016.

27.10.2017 должнику направлено требование о досрочном возврате кредита, которое осталось неисполненным.

Решением Центрального районного суда г. Барнаула по делу № 2-4395/2018 от 29.10.2018 с должника в пользу правопреемника ООО «ПКО «НБК» взыскана задолженность по кредитному договору, а также обращено взыскание на предмет залога (транспортное средство).

Определением суда от 15.10.2024 признано обоснованным требование ООО «ПКО «НБК» и включено в реестр кредиторов должника требования в следующем составе и размере:

– 499 972 руб. 99 коп. основной задолженности в третью очередь как обеспеченной залогом имущества должника – автомобиль Мицубиси Грандис 2.4., 6-seater, VIN [REDACTED]

В последующем, определением суда от 28.01.2025 из состава конкурсной массы исключено спорное транспортное средство, так как должник представил приемосдаточного акта № 23491 от 04.09.2018, из которого следуют обстоятельства утилизации автомобиля на лом и отходы (лом черных металлов).

Закрепленные в законодательстве о несостоятельности граждан положения о неосвобождении от обязательств недобросовестных должников направлены на исключение возможности получения должником несправедливых преимуществ и обеспечение тем самым защиты интересов кредиторов. Возможность применения правила об освобождении должника от исполнения обязательств зависит от его добросовестности.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при наличии обоснованного заявления участвующего в деле лица о недобросовестном поведении должника либо при очевидном для суда отклонении действий должника от добросовестного поведения суд при рассмотрении дела исследует указанные обстоятельства и ставит на обсуждение вопрос о неприменении в отношении должника правил об освобождении от обязательств.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2017 N 304-ЭС16-14541, суд вправе указать на неприменение правил об освобождении гражданина от исполнения долговых обязательств в ситуации, когда действительно будет установлено недобросовестное поведение должника. Этим достигается баланс между социально-реабилитационной целью потребительского банкротства и необходимостью защиты прав кредиторов.

В силу пункта 1 статьи 343 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество обязан: не совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного имущества или уменьшение его стоимости, и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества; принимать меры, необходимые для защиты заложенного имущества от посягательств и требований со стороны третьих лиц; немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества, о притязаниях третьих лиц на это имущество, о нарушениях третьими лицами прав на это имущество.

Пункт 2 статьи 346 ГК РФ предусматривает, что залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 344 ГК РФ залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества, если иное не предусмотрено договором залога.

Согласно пункту 4 статьи 345 ГК РФ, если предмет залога погиб или поврежден по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает, залогодатель в разумный срок вправе восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом при условии, что договором не предусмотрено иное.

Залогодатель, намеревающийся воспользоваться правом на восстановление или замену предмета залога, незамедлительно обязан уведомить об этом в письменной форме залогодержателя. Залогодержатель вправе отказаться в письменной форме в срок, установленный договором залога, или, если такой срок не установлен, в разумный срок после получения уведомления от восстановления или замены предмета залога при условии, что прежний и новый предметы залога неравноценны.

Сложившейся судебной практикой сформированы правовые подходы о том, что по общему правилу распоряжение должником предметом залога без согласия банка-кредитора расценивается как его недобросовестное поведение, которое привело к выбытию предмета залога из будущей конкурсной массы, и к невозможности для кредитора получить удовлетворение за счет стоимости заложенного имущества.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 Обзора судебной практики № 2(2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018, ключевой характеристикой требования залогодержателя является то, что он имеет безусловное право в рамках дела о банкротстве получить удовлетворение от ценности заложенного имущества приоритетно перед остальными (в том числе текущими) кредиторами.

Применительно к настоящему случаю, должником не раскрыто причин, обусловивших необходимость сдачи транспортного средства на утилизацию (ДТП, технические неисправности и проч).

При этом суд отмечает, что транспортное средство передано в утилизацию 04.09.2018, тогда как правопродшественник кредитора ООО «ПКО «НБК» обратился в Центральный районный суд г. Барнаула 16.07.2018 года, то есть после предъявления требований о погашении задолженности.

Кроме того, должник, принявший участие в судебном разбирательстве по делу № 2-4395/2018, не указывал на обстоятельства утраты предмета залога (исходя из текста судебного акта).

Должник не раскрыл, в связи с чем не поставил в известность залогодержателя о намерении передать автомобиль на утилизацию, не передал годные остатки

залогодержателю, не попытался урегулировать вопрос с продажей годных остатков или передачей их залогодержателю.

С учетом процессуальной пассивностью должника достоверно не известно в каком состоянии был передан автомобиль на утилизацию (полностью он был поврежден, либо частично, и имелись запасные части подлежащие реализации (колеса, двигатель, салон, кузов и пр.).

Сам по себе акт его передачи на утилизацию не объясняет причины принятия должником такого решения. Размер полученной им суммы, обстоятельства ее расходования должником, несмотря на запрос суда, не раскрыты.

Так, в судебном заседании неоднократно объявлялся перерыв, должнику предлагалось представить пояснения о распоряжении залоговым имуществом без согласия залогового кредитора; раскрыть, куда были направлены денежные средства от сдачи транспортного средства в лом металла (34 000 руб.); пояснить, почему сведения об утрате транспортного средства не были раскрыты перед судом с учетом при этом явки представителя должника в судебное заседание.

Однако, никаких документов о техническом состоянии спорного автомобиля не представлено, так же как и не представлено никаких сведений об участии данного автомобиля в каких-либо дорожно-транспортных происшествиях, не раскрыто причин передачи на утилизацию спорного автомобиля, находящегося в залоге, отсутствие от должника обоснования причин не уведомления залогового кредитора о передаче транспортного средства на утилизацию.

Действия должника сокрывшего от залогового кредитора обстоятельства утраты предмета залога, об утилизации годных остатков - повлекли невозможность для кредитора ООО «ПКО «НБК» получить удовлетворение своих требований за счет стоимости заложенного имущества, при этом должник документально не подтвердил куда были потрачены денежные средства полученные от сдачи автомобиля на утилизацию.

Неразумные и недобросовестные действия должника по уничтожению залогового имущества в отсутствие уведомления и согласия залогодержателя, привели к утрате кредитором предмета залога, вследствие чего нарушены права последнего как залогодержателя на удовлетворение требований за счет залогового имущества,

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о доказанности материалами дела в полном объеме и надлежащим образом наличия в данном случае совокупности всех необходимых и достаточных оснований для неприменения в отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств перед ООО «ПКО «НБК».

Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Завершить процедуру реализации имущества в отношении [REDACTED]
[REDACTED] г. Барнаул Алтайского края (ИНН [REDACTED] СНИЛС 069-315-220 63), [REDACTED] г.р., место рождения [REDACTED]
[REDACTED] зарегистрированного по адресу: [REDACTED]
[REDACTED]

Освободить [REDACTED] г. Барнаул Алтайского края от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина, **за исключением требований кредитора общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «НБК» (ОГРН 1074345040857, ИНН 4345197098), г. Киров Кировской области по обязательствам, возникшим из кредитного договора № РК-[REDACTED] от 25.10.2012.**

Также, разъяснить, что освобождение [REDACTED] г. Барнаул Алтайского края от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве (требования по текущим платежам, основания возникновения по которым наступили с 10.06.2024, требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина).

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его изготовления в полном объеме в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Алтайского края.

Судья

С.С. Бердников

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 04.03.2025 5:03:16
Кому выдана Бердников Сергей Сергеевич